

1500419-26.2022.8.26.0599

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rodrigo Pares Andreucci

Comarca: Piracicaba

Foro: Foro de Piracicaba

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/09/2022

... mais à frente, tendo confessado o tráfico. Constataram, ainda, ser ele fugitivo de estabelecimento prisional. Questionado o acusado confirmou não ter voltado ao presídio depois da saída temporária, motivo pelo qual empreendeu fuga. As demais pessoas que ali estavam não foram revistadas. Conformou ter ouvido a admissão do réu quanto ao tráfico.

No mesmo sentido o depoimento ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Piracicaba

Foro de Piracicaba

3ª Vara Criminal

Rua Bernardino de Campo, 55, Piracicaba - SP - cep 13417-901

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500419-26.2022.8.26.0599 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500419-26.2022.8.26.0599

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUÍS HENRIQUE DA SILVA ALBANO

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rodrigo Pares Andreucci

VISTOS.

LUIS HENRIQUE DA SILVA ALBANO, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque no dia 24 de março de 2022, por volta das 9h29, no cruzamento das ruas Nelson Camponês do Brasil e Pedro Ferraz Pacheco, bairro Piracicamirim, nesta cidade e comarca de Piracicaba, trazia consigo, para fins de tráfico, 18 pedras de "crack" (pesando 1,8 gramas), substância entorpecente que determina dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Regularmente notificado para responder à acusação por escrito (fls. 86), foi apresentado pelo réu defesa preliminar de fls. 90/96.

A denúncia foi recebida em 10/08/2022 (fls. 119), sendo o réu citado (fls. 86). Durante a instrução foram ouvidas três testemunhas comuns, após o que foi o réu interrogado.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram suas alegações finais.

É o breve relatório.

DECIDO.

Trata-se de crime de tráfico de entorpecente.

A ação é procedente, em parte.

A materialidade do delito encontra-se devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 09/10, pela fotografia de fls. 12, pelo laudo de constatação provisória de fls. 14/15, pelo laudo químico-toxicológico definitivo de fls. 128/130, bem como pela prova oral colhida nos autos.

A autoria é certa, bem como a intenção de fornecimento da droga a consumo de terceiros.

O réu, na fase policial, negou os fatos. Disse que não tinha drogas em seu poder e que no local havia mais seis usuários, sendo quatro homens e duas mulheres. Tentou fugir pois estava preso e não retornou da "saidinha" (fls. 04).

Em juízo, afirmou que foi ao local dos fatos pela manhã, depois de ter vendido um televisor, onde comprou 20 pedras de crack. Usou duas pedras e, quando saiu viu a viatura, pelo que correu. Trazia no bolso as 18 pedras restantes e o restante do dinheiro do televisor. Não estava vendendo drogas naquele, mas usando juntamente com as outras pessoas que estavam no local.

E a prova dos autos não o desmente com a certeza necessária.

O guarda civil Luiz Carlos Santos Moreira esclareceu que na data dos fatos estava em deslocamento quando passaram por um imóvel conhecido como ponto de tráficos. Chegando ao local, o réu correu e tentou pular o muro de trás do imóvel, sendo abordado. Em revista pessoal, localizaram com ele dinheiro e porções de droga, cujo tipo e quantidade, no bolso de sua bermuda. A revista foi feita por seu parceiro Souza. Nesse momento, outras pessoas intervieram e foram contra a guarnição, pelo que o réu conseguiu soltar um lado da algema e novamente fugiu, sendo abordado mais à frente, tendo confessado o tráfico. Constataram, ainda, ser ele fugitivo de estabelecimento prisional. Questionado o acusado confirmou não ter voltado ao presídio depois da saída temporária, motivo pelo qual empreendeu fuga. As demais pessoas que ali estavam não foram revistadas. Conformou ter ouvido a admissão do réu quanto ao tráfico.

No mesmo sentido o depoimento do guarda municipal José Antonio de Souza Oliveira, que esclareceu que passavam por um imóvel já conhecido pelo uso como ponto de venda de drogas. Como o imóvel era abandonado, foram verificar, momento em que o réu correu para os fundos e foi abordado quando tentava pular o muro. Com ele foram encontradas drogas, tendo ele admitido o tráfico e dizendo, ainda, que era foragido de estabelecimento prisional. Depois disse não se recordar se ele confessou o tráfico naquele momento. No local havia mais um grupo com cerca de quatro ou cinco pessoas, que nada de ilícito tinham com eles e nada falaram sobre a conduta do réu. Já conhecia o réu de outra situação em que ele fugiu da guarnição por ser foragido de presídio na época. Quando ia ser colocado na viatura, o réu novamente fugiu e foi acompanhado e alcançado mais à frente, embora estivesse algemado. A droga estava no bolso dianteiro da bermuda do réu. Disse que foi seu parceiro quem efetuou a busca pessoal no acusado.

Vê-se, pois, que os guardas em momento algum informaram ter visto qualquer atitude de tráfico por parte do acusado. Somente concluíram por essa atividade pela quantidade de drogas apreendidas.

Além disso, as palavras dos guardas civis são frágeis quanto ao tráfico, eis que cada um deles imputa ao outro a prática da revista do acusado. Da mesma forma, José Antonio afirma que as demais pessoas presentes foram revistadas e nada de ilícito traziam consigo, enquanto Luis Moreira afirma que não tiveram como revistar essas pessoas.

Ambos os guardas, ouvidos pela autoridade policial, nada falaram sobre a confissão do réu acerca do tráfico. Em juízo, Luis Antonio disse inicialmente que ouviu a confissão para depois dizer que não tinha certeza quanto ao fato. Já Luiz Moreira diz que ouviu essa confissão.

Assim, como se vê, as palavras do réu não foram afastadas com a certeza necessária pela prova dos autos, pelo que deve ela subsistir, concluindo-se pela posse de drogas para uso próprio.

De rigor, pois, a parcial procedência da ação.

Passo a dosar a pena do acusado.

O acusado ostenta maus antecedentes (Proc. 0017935-73.2014.8.26.0451 - fls. 39/42) e é reincidente (Proc. 0000645-47.2018.8.26.0599, 0015578-86.2015.8.26.0451 - fls. 39/42), embora tenha confessado os fatos. Assim, deverá prestar serviços comunitários pelo prazo de três meses, na forma a ser estabelecida pelo Juízo das execuções Penais da Comarca.

Ante o exposto, JULGO PARCAIEMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR o réu LUIS HENRIQUE DA SILVA ALBANO - (RG: 55.811.030, filho de Eneas João Albano Filho e Maria de Lourdes Pereira da Silva Albano) a uma pena de três meses de prestação de serviços comunitários, como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06.

Poderá recorrer em liberdade.

Transitada esta em julgado, lance-se o nome do réu no rol de culpados.

Custas na forma da lei, observadas as regras da gratuidade.

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOSPENSÃO DE EXECUÇÃO EM FAVOR DO ACUSADO.

P.I.C.

Piracicaba, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA